

1500477-60.2022.8.26.0621

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Paulo César Ribeiro Meireles

Comarca: Guaratinguetá

Foro: Foro de Guaratinguetá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... da ocorrência de uma situação de furto e se dirigiu ao local. Afirmou que o vigia noturno estava detendo um dos Réus. Afirmou que perto do local havia vários pertences da obra. Afirmou que a porta metálica que fechava o local estava bem amaçada e levantada. Afirmou que o Réu Adailton confessou a tentativa de furto e informou que tinha um comparsa, momento no qual os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guaratinguetá 1ª Vara

Av. Dr. Ariberto Pereira da Cunha, 280, Portal das Colinas - CEP 12516-410, Fone: (12) 2124-9664, Guaratinguetá-SP - E-mail: guarat1@tjsp.jus.br

CONCLUSÃO

Em 13 de dezembro de 2022 faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito, Dr. Paulo César Ribeiro Meireles. Eu, _____,
Escr., lavrei este termo.

SENTENÇA

Processo nº:

1500477-60.2022.8.26.0621 - Ação Penal - Procedimento Ordinário

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEAN WEBER CASTANHEIRA e outro

Juiz de Direito Dr.: Paulo César Ribeiro Meireles

VISTOS OS AUTOS.

ADAILTON DOS SANTOS SILVA e JEAN WEBER CASTANHEIRA, qualificados nos autos, foram denunciados pelo Presentante do Ministério Público, como incurso nas penas do artigo 155, §1º e §4º, inciso IV, do Código Penal, porque, 19 de maio de 2022, por volta de 04 horas e 20 minutos, na Rua Monsenhor Manoel Meireles, 102, Vila Paraíba, nesta cidade e comarca, agindo em concurso de agentes, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, durante o repouso noturno, tentaram subtrair,

para o proveito comum, uma mochila, cor preta, contendo 10 (dez) ferramentas utilizadas na construção civil, 01 (uma) serra elétrica e 01 (uma) extensão de aproximadamente 40 metros, pertencentes a funcionários que trabalhavam no imóvel de Vanessa Marta Leite Luchesi.

Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e local supra, os Réus, decididos a praticar delito de furto patrimonial, aproveitando-se da ausência de pessoas na obra de construção civil, adentraram o local e se apossaram da res furtiva mencionada.

Consta ainda que os Réus somente não conseguiram manter a posse desvigiada dos bens em razão de rápida ação do vigia do bairro que, ao avistar a ação dos Réus, acionou a Polícia Militar.

Ato contínuo, consta que a equipe policial chegou ao imóvel indicado, tendo logrado apreender os objetos detidos pelos Réus, tendo, em seguida, efetuado a prisão em flagrante delito dos Réus.

A denúncia foi recebida às páginas 100 a 102.

Vieram aos autos Auto de Prisão em Flagrante (págs. 01, 02, 08/09, 12); Termos de Depoimento (págs. 15/19, 95); Auto de Exibição e Apreensão (págs. 20/21); Imagens de Identificação do Réu, do Local e dos Objetos Apreendidos (págs. 45/50); Boletim de ocorrência (págs. 51/53); Inquérito policial (págs. 91/92, 96/97); Folha de Antecedentes (réu Jean - págs. 54/60, 116/125, 130/135; réu Adailton - págs. 61/64, 112/115, 136/137).

Em audiência de custódia, foi concedida liberdade provisória ao réu Adailton (págs. 65/68, 72/73, 82/83, 85).

Convertida a prisão em flagrante delito em prisão preventiva do réu Jean (págs. 65/71, 74, 79/81, 84, 86).

Citados os Réus (págs. 104/105, 128/129, 139/144), estes apresentaram defesa preliminar às páginas 148 a 152. Alegaram o princípio da insignificância. Alegaram que houve mínima ofensividade da conduta dos agentes, nenhuma periculosidade social da ação reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Alegaram que não houve ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Requereu que os acusados sejam absolvidos sumariamente ante a atipicidade do fato pelo princípio da bagatela. Subsidiariamente, requereu que sejam arroladas as mesmas testemunhas do Ministério Público.

O Ministério Público se manifestou às páginas 156 e 157. Afirmou que não é aplicável o princípio da insignificância ante ao fato de o valor em questão não ser ínfimo, o qual deixa evidente a maior reprovabilidade da conduta dos acusados.

Afirmou que o crime foi cometido em sua forma qualificada, não comportando a aplicação de tal princípio. Afirmou que o feito se encontra regular, sem nulidades. Afirmou que não vislumbra quaisquer hipóteses de absolvição sumária a ou rejeição da exordial acusatória. Requereu o prosseguimento do feito.

Confirmado o Recebimento da Denúncia (págs. 158/159).

Designada audiência de instrução e julgamento (págs. 158/1810).

Em audiência, foram ouvidas 04 (quatro) testemunhas arroladas em comum (págs. 182/184) e a vítima (pág. 181), sendo os Réus interrogados ao final (págs. 185/186).

Em alegações finais, o Doutor Promotor pleiteou pela procedência da ação, afirmando que a materialidade do delito e a autoria encontraram-se plenamente demonstradas.

Afirmou que o delito foi praticado mediante concurso de agentes. No que tange à reprimenda, requereu que sejam observados os péssimos antecedentes do réu Jean e sua reincidência. Também quanto a este Réu, requereu o reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, e a fixação do regime inicial fechado. Com relação ao réu Adailton, requereu que sejam observados seus maus-antecedentes, sendo fixado cumprimento inicial da pena em regime semi-aberto (págs. 192/197).

Em alegações finais, por sua vez, a defesa pleiteou pela absolvição dos Réus, alegando a aplicabilidade do princípio da insignificância. Alegou que houve mínima ofensividade da conduta dos agentes, nenhuma periculosidade social da ação reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Alegou que não houve ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma penal.

Requeru que os acusados sejam absolvidos em razão do princípio da insignificância. (págs. 198/201).

Vieram-me conclusos os autos.

Este, em síntese, é o relatório.

FUNDAMENTO.

Cuida a espécie presente de denúncia oferecida em razão de crime de furto tentado, tendo os Réus, agindo em concurso de agentes, com unidade de designios e identidade de propósitos, durante o repouso noturno, tentado subtrair, para o proveito comum, uma mochila, cor preta, contendo 10 (dez) ferramentas utilizadas na construção civil, 01 (uma) serra elétrica e 01 (uma) extensão de aproximadamente 40 metros, pertencentes a funcionários que trabalhavam no imóvel de Vanessa Marta Leite Luchesi.

Restou indubitavelmente provado como ocorrente o furto, uma vez que existem Auto de Prisão em Flagrante (págs. 01, 02, 08/09, 12); Termos de Depoimento (págs. 15/19, 95); Auto de Exibição e Apreensão (págs. 20/21); Imagens de Identificação do Réu, do Local e dos Objetos Apreendidos (págs. 45/50); Boletim de ocorrência (págs. 51/53); Inquérito policial (págs. 91/92, 96/97).

Daí a materialidade restou certa.

Todavia, não só esta, mas também a autoria é incontestável a partir das declarações prestadas, senão vejamos:

V.M.L.L., vítima, afirmou que estava dormindo quando, por volta de duas horas da manhã, o telefone tocou e um senhor chamado cabo Francisco telefonou e perguntou se ela poderia se dirigir ao local, afirmando que estava com duas pessoas. Afirmou que não quis ir em razão de ter 67 anos. Afirmou que não deu falta dos objetos, porém, afirmou que a chapa metálica que fechava o local encontrava-se levemente puxada, mas que ainda estava trancada com corrente. Afirmou que pensa que os policiais foram notificados pelo guarda do bairro.

P.M.S., Policial Militar, afirmou que a equipe policial foi notificada da ocorrência de uma situação de furto e se dirigiu ao local. Afirmou que o vigia noturno estava detendo um dos Réus. Afirmou que perto do local havia vários pertences da obra. Afirmou que a porta metálica que fechava o local estava bem amaçada e levantada. Afirmou que o Réu Adailton confessou a tentativa de furto e informou que tinha um comparsa, momento no qual os policiais adentraram o local para investigar e encontraram o Réu Jean. Afirmou que os Réus foram conduzidos para a delegacia de Polícia. Afirmou que o Réu Jean era procurado da justiça. Afirmou que as ferramentas foram encaminhadas para o plantão local e devolvidas para o vigia local, o qual retornou as ferramentas ao local da obra.

G.S.S., Policial Militar, coadunou com as informações fornecidas por seu colega de farda.

J.C.C.O., vigia noturno do local, afirmou que estava trabalhando quando notou que dois indivíduos adentraram uma construção. Afirmou que percebeu que a chapa metálica estava levantada e que havia uma perna saindo, quando a segurou, deteve o Réu e acionou a Polícia Militar. Afirmou que já havia algumas ferramentas do lado de fora da obra, tendo estas sido encaminhadas para a Delegacia Policial e, posteriormente, devolvidas.

O réu, JEAN WEBER CASTANHEIRA, em seu interrogatório, confessou o crime em tela. Alegou que conhece o réu Adailton há pouco tempo. Alegou que ele e seu comparsa resolveram tentar o furto em razão do uso de entorpecentes. Alegou que estava foragido por crime de roubo.

O réu, ADAILTON DOS SANTOS SILVA, em seu interrogatório, exerceu seu direito ao silêncio.

Vale lembrar que as afirmativas feitas pelo agente policial têm presunção "juris tantum" de serem verdadeiras, posto que estão à serviço do Estado para garantir a segurança do cidadão manter a ordem pública, cabendo a quem alegar eventual falsidade ou conduta ilícita da parte dele, prova-la ou, ao menos, trazer ao juízo indícios coerentes da dita irregularidade, o que não aconteceu o presente caso.

Nesse sentido:

"Quanto ao depoimento de policiais, presume-se que agem eles no cumprimento do dever e nos limites da legalidade, havendo que se repudiar sua palavra somente

quando em flagrante dissonância com os demais elementos de convicção trazidos ao processo." (TJSP, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Devienne Ferraz, votação unânime, RT 727/473).

Dessa forma, observo que os discursos dos Milicianos demonstraram-se coesos entre si e com as provas arroladas nos autos.

Com relação a postulação a respeito da aplicabilidade do princípio da insignificância, observo que este é aplicado nos casos em que o valor do furto não supera 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente, correspondendo tal valor, atualmente, a R\$ 121,20 (cento e vinte e um reais e vinte centavos), de modo que o valor que os Réus tentaram subtrair corresponde a montante superior a este, posto que a res furtiva era composta por uma mochila, cor preta, contendo 10 (dez) ferramentas utilizadas na construção civil, 01 (uma) serra elétrica e 01 (uma) extensão de aproximadamente 40 metros. Nesse sentido, vale ressaltar que a questão da insignificância deve ser vista com reservas, porque senão as pessoas estariam autorizadas a se servir nem mercados, farmácias, quitandas etc.

Entretanto, tal princípio somente é aplicável nos casos nos quais forem respeitados os requisitos: mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica. Desse modo, observo que o réu Jean apresenta histórico de crimes reiterados, o que demonstra que não há reduzido grau de reprovabilidade do seu comportamento, posto que se comportou de tal forma reiteradamente, fazendo da atividade ilícita uma regra.

Outrossim, observo que o crime foi cometido durante o repouso noturno.

Todavia, deve-se ressaltar que os Réus incidiram na modalidade tentada do crime presente no artigo 155, do Código Penal, haja vista que, estes não obtiveram a posse tranquila da res furtiva, não tendo o furto sido concretizado em razão de circunstâncias alheias às vontades dos agentes, pois, estes não contavam com a supervisão do vigia noturno do local.

Logo, as alegações da defesa, em que pese a elogiável apurada técnica do Doutor Defensor, caem no vazio e em nada alteram a certeza sobre a dinâmica dos fatos e a verdade delituosa ora analisanda.

Portanto, tudo o que foi apurado neste processo está a sustentar, no conjunto coerente, a culpabilidade do Réu, indubitavelmente.

Quanto à tipicidade que é a exata correlação dos fatos de que se ocupa este processo à norma penal invocada na exordial, resta dizer que o acontecido se ajusta perfeitamente à situação criada em abstrato pelo legislador penal; senão vejamos:

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime for cometido:

...

IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas

Art. 14 - Diz-se o crime:

II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Parágrafo único - Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.

Assim que, tudo o que foi apurado neste processo está a sustentar, no conjunto coerente, a culpabilidade do Réu, indubitavelmente.

Desse modo, o delito imputado aos acusados deverá ser julgado procedente, como medida da mais digna Justiça e, quanto à pena privativa de liberdade, destacarei em momento próprio.

Posto isso, passo a individualizar a pena, com base nos artigos 59 e 60 do Código de Penal.

I - PENA-BASE

Considerando e atendendo à culpabilidade do Réu, tenho que não se revestem os fatos praticados de reprovabilidade anormal ou exacerbada, tendo o dolo sido regular ao

tipo; aos seus antecedentes, observo que o réu Jean possui várias condenações transitadas em julgado nas quais não se passaram cinco anos entre a condenação e a data destes fatos, motivo pelo qual serão consideradas para fins de antecedentes, em primeira fase, e reincidência, em segunda fase. No que tange ao réu Adailton, observo que este não possui condenações anteriores (réu Jean - págs. 54/60, 116/125, 130/135; réu Adailton - págs. 61/64, 112/115, 136/137); à conduta social, não se tem nos autos elementos para aferi-la, uma vez que diz respeito tão-só à forma com que o Réu se relacionava com seus pares no meio em que vive; à personalidade, igualmente não se dispõe de elementos capazes de traduzir a estrutura psíquica do réu; aos motivos do crime, não há especificação quanto aos motivos que o levou ao delito, efetivamente, a presunção é de que foi motivado pela perspectiva de lucro fácil - seja para adquirir, sem despesas, bem que não lhe pertencia, seja para que viesse a vendê-lo ulteriormente -, mas tais móveis não são alheios aos delitos contra o patrimônio em geral, razão pela qual deixo de considerar essa circunstância em desfavor do réu; às circunstâncias do crime, respeitante estas, não há nada que refuja à normalidade dos delitos de furto; às consequências do crime foram de uma só ordem: a privação da vítima relativamente aos bens e destruição de cadeado a ela pertencente, contudo é algo que não escapa aos delitos da natureza. Nesse sentido, pequenas as repercussões sociais e individuais do delito; e, finalmente, quanto ao comportamento da vítima, saliente-se que ela em nada contribuiu para a conduta delituosa; tampouco instigou o Réu a praticá-la. Deixo, assim, de considerar esta circunstância.

Assim, dado a presença de maus-antecedentes do réu Jean, fixo a pena-base do delito praticado, no que diz respeito à privação de liberdade, acima do mínimo legal para o delito qualificado (no caso pelo concurso de pessoas), aumentando-a em 1/6, resultando em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa pecuniária em 12 (doze) dias-multa, sendo cada dia-multa referente à 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato (art. 49 e seu § 1º, do Código Penal). Com relação ao réu Adailton, ante a ausência de circunstâncias desfavoráveis ao Réu, fixo a pena-base do delito no mínimo legal, resultando em 02 (dois) anos de reclusão e multa pecuniária em 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa referente à 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato (art. 49 e seu § 1º, do Código Penal).

II - PENA PROVISÓRIA

Passo à análise das agravantes e das atenuantes e fixação das penas provisórias e, nesse sentido, observo a presença da atenuante de confissão do réu Jean. Contudo, também presente a agravante de reincidência, a qual prepondera ante a atenuante de confissão, motivo pelo qual aumento a pena fixada em fase anterior em 1/6, resultando em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e multa pecuniária em 14 (catorze) dias-multa, sendo cada dia-multa referente à 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato (art. 49 e seu § 1º, do Código Penal).

No que tange ao réu Adailton, observo ausentes agravantes e atenuantes, motivo pelo qual mantenho a pena fixada em fase anterior.

III-PENA DEFINITIVA

Considerando que o crime foi cometido durante repouso noturno, as penas devem ser majoradas em 1/3, resultando em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão e multa pecuniária em 19 (dezenove) dias-multa, sendo cada dia-multa referente à 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato (art. 49 e seu § 1º, do Código Penal) para o réu Jean.

Com relação ao réu Adailton, resulta em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e multa pecuniária em 13 (treze) dias-multa, sendo cada dia-multa referente à 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato (art. 49 e seu § 1º, do Código Penal).

Entretanto, em razão do crime ter sido cometido na modalidade tentada, as penas deverão ser diminuídas em 1/3, resultando em 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 01 (um) dia de reclusão e multa pecuniária em 13 (treze) dias-multa, sendo cada dia-multa referente à 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato (art. 49 e seu § 1º, do Código Penal) para o réu Jean.

Quanto ao réu Adailton, resulta em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e multa pecuniária em 09 (nove) dias-multa, sendo cada dia-multa referente à 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato (art. 49 e seu § 1º, do Código Penal).

DECIDO.

Por estes fundamentos e pelo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, a denúncia de páginas 100 a 102, para condenar os réus ADAILTON DOS SANTOS SILVA e JEAN WEBER CASTANHEIRA, já qualificados nos autos, como incurso no artigo 155, §1 e §4, inciso IV, c.c artigo 14, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 01 (um) dia de reclusão e multa pecuniária em 13 (treze) dias-multa, sendo cada dia-multa referente à 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato (art. 49 e seu § 1º, do Código Penal) para o réu Jean.

E, quanto ao réu Adailton, em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e multa pecuniária em 09 (nove) dias-multa, sendo cada dia-multa referente à 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato (art. 49 e seu § 1º, do Código Penal).

REGIME CARCERÁRIO:

Considerando as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, que desfavorecem o Réu ante a presença de péssimos antecedentes e multi-reincidência, e à luz do artigo 110, da Lei 7.210/84, a pena privativa de liberdade imposta ao réu Jean deve ser cumprida, inicialmente, em regime FECHADO, ao passo que a pena privativa de liberdade imposta ao réu Adailton deverá ser cumprida, inicialmente, em regime SEMIABERTO, mediante as condições estabelecidas no artigo 35 e §§ do Código Penal.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA:

Não se apresenta possível a substituição da restrição da liberdade imposta ao réu Jean por quaisquer penas restritivas de direito, embora a quantidade da pena, porque o Réu possui maus-antecedentes e multi-reincidência (incisos II e III, art. 44, do Código Penal).

Já no que tange ao réu Adailton, apresenta-se possível a substituição da restrição de liberdade imposta por penas restritivas de direito, objetivamente, porque a pena aplicada permite e, subjetivamente, porque as circunstâncias judiciais não lhe são desfavoráveis (incisos I, II e III, art. 44, do Código Penal), assim, SUBSTITUO a pena corporal do Réu, conforme a regra da 2ª parte do § 2º, do art. 44, por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviço a uma entidade pública/comunidade, pelo mesmo tempo da pena, entidade e demais termos a ser determinada na fase da execução, bem como prestação pecuniária de 1 salário-mínimo em favor de entidade da mesma forma a ser definida pela VEC.

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Também impossível o benefício para o réu Jean, posto os maus-antecedentes e a reincidência (art. 77, incisos I, II, III, do CP).

O réu Adailton já foi beneficiado com a substituição da pena.

RECURSO EM LIBERDADE:

Considerando que o réu Jean respondeu a todo o processo preso por este, portador de maus antecedentes e reincidência múltipla, assim continuará, conforme é o entendimento correntio da jurisprudência nacional.

Com relação ao réu Adailton, DIANTE do regime e substituição poderá recorrer em liberdade.

Recomende-se o primeiro na prisão em que se encontra e lavre-se Alvará de Soltura em favor do Adailton, clausulado.

Após o trânsito em julgado lance-se os nomes dos Réus no Rol dos Culpados (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição da República) e comunique-se ao TRE.

Deixo de condenar os Réus em custas processuais, conforme alínea "a", do parágrafo 9º, do art. 4º, da Lei Estadual n. 11.608, de 29 de dezembro de 2003, porque assistidos por advogado nomeado pelo convênio DPE/OAB.

P.R.I.

Guaratinguetá, 13 de dezembro de 2022.